

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2209/2539

บริษัท เบอร์ ลียุคเกอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารมณ วินิลเอ็นเตอร์
ไพรส์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 182, มาตรา 368, มาตรา 680, มาตรา 700

หนังสือคำประกันข้อ 2 ระบุว่า ธนาคาร (จำเลยที่ 3) รับรองว่าขณะใดที่ได้รับหนังสือแจ้งความจากโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาและไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ภายในวงเงินที่คำประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนใดก็ตามจำเลยที่ 3 ยอมชำระเงินแทนภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งความดังกล่าวเป็นต้นไป แต่โจทก์จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิบัติผิดสัญญาให้ธนาคารทราบภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์นั้น ๆ ได้เกิดขึ้น ข้อความดังกล่าวเป็นการคำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ข้อความตอนท้ายระบุให้โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบภายในกำหนด 15 วัน ก็เป็นเพียงกำหนดเวลาที่จะต้องแจ้งให้ผู้คำประกันรู้ตัวว่าจะต้องรับผิดชอบเท่านั้น หาใช่เงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้คำประกันไม่ การที่จำเลยที่ 1 แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาของจำเลยที่ 1 เกินกำหนด 15 วัน ย่อมไม่ทำให้จำเลยที่ 3 พ้นความรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันทำสัญญาขายขวดน้ำหอมพลาสติก พร้อมฝาปิดขวด จำนวน 4 แบบ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,060,000 บาท ให้แก่โจทก์ โดยมี จำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ภายในวงเงินไม่เกิน 106,000 บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดสัญญา ไม่จัดส่งสินค้าให้แก่โจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงได้บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 และเรียกร้องให้ จำเลยที่ 3 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 297,421.51 บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 109,643.75 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า หลังจากทำสัญญากับโจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและแม่แบบของขวดน้ำหอมที่ โจทก์ต้องการสำหรับส่งมอบตามสัญญา ต่อมาโจทก์ขอเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการ ผลิตอีกหลายครั้งโดยให้ผลิตเพียงเล็กน้อยและส่งให้โจทก์คัดเลือกก่อน จนล่วงเลย กำหนดการส่งมอบตามสัญญา ในที่สุดโจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าได้ล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบสินค้าตามสัญญาและสินค้าของจำเลย ทั้งสองมีรอยร้าวซึมไม่สามารถนำไปใช้ในงานตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ได้จึง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม การกระทำของโจทก์ทำให้จำเลย ที่ 1 และที่ 2 ได้รับความเสียหายขอให้ยกฟ้อง และให้บังคับโจทก์ส่งมอบหนังสือค้ำ ประกันคืนแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ภายใน 15 วันนับแต่วันศาลพิพากษา ให้โจทก์ ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ออกหนังสือค้ำประกันไว้ต่อโจทก์เพื่อ เป็นการค้ำประกันจำเลยที่ 1 จริง แต่จำเลยที่ 3 หาต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อ โจทก์ไม่ เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดและผิดสัญญา โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

โดยไม่สุจริตโดยโจทก์บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดสัญญาจริงโจทก์สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2533 อันเป็นวันครบกำหนดส่งมอบสินค้างวดที่ 1 ตามสัญญาฉบับประกัน โจทก์จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิบัติผิดสัญญาให้จำเลยที่ 3 ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น แต่โจทก์หาได้บอกกล่าวแจ้งเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาให้จำเลยที่ 3 ทราบ ภายในกำหนดดังกล่าวไม่ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับประกัน จำเลยที่ 3 จึงหลุดพ้นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่มีสิทธิฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ และไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาหนังสือฉบับประกันคืนจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องและยกฟ้องแย้ง

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือฉบับประกันข้อ 2 ระบุว่าธนาคาร (จำเลยที่ 3) รับรองว่าขณะใดที่ได้รับหนังสือแจ้งความจากโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาและไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ภายในวงเงินที่ฉบับประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนใดก็ตาม จำเลยที่ 3 ยอมชำระเงินแทนภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความดังกล่าวเป็นต้นไป แต่โจทก์จะต้องแจ้งเหตุแห่งการปฏิบัติผิดสัญญาให้ธนาคารทราบ

ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์นั้น ๆ ได้เกิดขึ้น เห็นว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการค้าประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ข้อความตอนท้ายจะระบุให้โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบภายในกำหนด 15 วันก็เป็นเพียงกำหนดเวลาที่จะต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกันคือ จำเลยที่ 3 รู้ตัวว่าจะต้องรับผิดชอบเท่านั้น หาใช่เงื่อนไขจำกัดความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันไม่ เพราะข้อความในสัญญาข้อ 2 ดังกล่าวมิได้ระบุชัดเช่นนั้น ดังนั้นการที่โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ 3 ทราบถึงการปฏิบัติผิดสัญญาของจำเลยที่ 1 แม้จะเกินกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามสัญญาให้แก่โจทก์ตามงวดที่ระบุในสัญญาซื้อขาย ข้อ 4.7 ย่อมไม่ทำให้จำเลยที่ 3 พ้นความรับผิด จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามหนังสือค้าประกันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงิน 285,810.46 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยในวงเงิน 106,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ